



**Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
Plantão - JFSC**

AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5012227-71.2018.4.04.7205/SC

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RÉU: ESTADO DE SANTA CATARINA

RÉU: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

DESPACHO/DECISÃO

Conheço em plantão da manifestação do Estado de Santa Catarina, considerando a urgência da situação relatada, bem assim que a presente ACP (Cumprimento de Sentença) diz exatamente com a manutenção e operação do sistema de barragens, e ainda que é evidente haja coordenação pelo órgão técnico (Defesa Civil do Estado de Santa Catarina) da operação completa do sistema, e não somente de uma ou duas barragens de modo isolado, considero que tal operação **já está implicitamente não somente autorizada como também determinada no título judicial** e também na rr. decisões tomadas em plantão no final de semana passado (7/8 OUT) pelo MM. Magistrado Federal VITOR HUGO ANDERLE, **prescindindo de nova decisão judicial, eis que estão delineados os parâmetros para a operação nas mencionadas decisões.**

Faço-o tendo em conta ainda tanto a situação de alagamento de parte significativa da TI como suas consequências para a população indígena, que serão estreme de dúvida mitigadas com a abertura das comportas da Barragem de José Boiteux, anunciada pelo Estado de Santa Catarina como **tecnicamente necessária em caráter urgente.**

Cumpra-se com máxima urgência.

I.

Documento eletrônico assinado por **ADAMASTOR NICOLAU TURNES**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **720010595151v8** e do código CRC **acf5aeab**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ADAMASTOR NICOLAU TURNES

Data e Hora: 14/10/2023, às 17:30:15

5012227-71.2018.4.04.7205

720010595151 .V8